P U T U S A N

Nomor 889/Pid.Sus/2021/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suhaimi als Suhai Bin Basiun;
2. Tempat lahir : Kandangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/20 Februari 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ir. P.H. Noor Gang 4 Rt. 030 Rw. 002 Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Muhammad Akbar, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah Banjarmasin, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 889/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 24 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 889/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 17 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 889/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 17 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUHAIMI Als SUHAI Bin BASIUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHAIMI Als SUHAI Bin BASIUN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
   - 2 (dua) paket sabu-sabu yang masing-masing 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,20 gram) dan 1 (satu) paket dengan berat kotor 5,31 gram (berat bersih 5,10 gram);
   - 1 (satu) buah HP merk Samsung Warna Silver dengan nomor simcard 0812-1437-2223;
   - 1 (satu) lembar potongan timah rokok;
   - 1 (satu) buah potongan isolasi hitam;
   - 1 (satu) lembar plastik klip;

   Dirampas untuk dimusnahkan.
   - 1 (satu) unit truk barang merk Isuzu type PHR 54 C BB Nopol DA 8236 CV;
   - 1 (satu) lembar STNK truk barang merk Isuzu type PHR 54 C BB Nopol DA 8236 CV atas nama CV. PRIADI JAYA;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa SUHAIMI Als SUHAI Bin BASIUN pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 10.10 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Jalan Gubernur Syarkawi Rt. 03 Rw. 03 Desa Pemakuan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin, sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 terdakwa menerima orderan untuk mengantarkan buah langsat dari Pontianak dengan tujuan Pelampaian Martapura dan sekitar pukul 23.30 Wita terdakwa berangkat dari Banjarmasin menuju ke Pontianak dengan menggunakan sebuah truk barang merk Isuzu type PHR 54 C BB Nopol DA 8236 CV dan pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa tiba di daerah Pontianak, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa mengambil dan memuat buat langsat kedalam mobil truk miliknya dan sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa istirahat disebuah penginapan didaerah Pontianak dan terdakwa waktu itu menelpon Sdr. UNAI dengan maksud menawarkan apakah Sdr. UNAI ingin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mencoba sabu-sabu dari Pontianak dan saat itu Sdr. UNAI menyetujuinya dan minta dibelikan sebanyak 5 gram, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. UMAN dengan maksud minta dibelikan sabu-sabu dan waktu itu Sdr. UNAI bersedia serta meminta kepada terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sabu-sabu tersebut dan setelah itu terdakwa menyuruh Sdr. UNAI untuk mentransfer uang pembelian sabu-sabu kepada Sdr. UMAN sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan setelah Sdr. UNAI mentranfer uang pembelian sabu-sabu tersebut kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Sdr. UMAN datang ke penginapan terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut;

Bahwa setelah terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. UMAN kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa bermaksud berangkat dari Pontianak ke Banjarmasin dengan menggunakan truck yang dan terdakwa meletakkan sabu-sabu tersebut diatas dashboard mobil dan pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 10.10 Wita ketika terdakwa sedang melintas di Jalan Gubernur Syarkawi Rt. 03 Rw. 03 Desa Pemakuan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar kemudan mobil truck yang dikemudikan oleh terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi SURIADI dan saksi HARTONO yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang mengemudikan mobil truck dari Pontianak menuju Banjarmasin telah membawa narkotika jenis sabu-sabu dan saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa waktu itu menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu yang masing-masing 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,20 gram) dan 1 (satu) paket dengan berat kotor 5,31 gram (berat bersih 5,10 gram), selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Warna Silver dengan nomor simcard 0812-1437-2223 dan 1 (satu) unit truk barang merk Isuzu type PHR 54 C BB Nopol DA 8236 CV, selanjutnya petugas menanyakan kepada terdakwa terhadap ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memiliki sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.07144/NNF/2021 tanggal 3 September 2021 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair:

Bahwa ia terdakwa SUHAIMI Als SUHAI Bin BASIUN pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 10.10 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Jalan Gubernur Syarkawi Rt. 03 Rw. 03 Desa Pemakuan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin, Sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal petugas kepolisian dari Dit. Resnakoba Polda diantaranya saksi SURIADI dan saksi HARTONO yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang mengemudikan mobil truck dari Pontianak menuju Banjarmasin telah membawa narkotika jenis sabu-sabu dan menindak lanjuti informasi tersebut pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 10.10 Wita petugas berhasil menghentikan mobil truck yang dikemudian oleh terdakwa di Jalan Gubernur Syarkawi Rt. 03 Rw. 03 Desa Pemakuan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dan saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa waktu itu menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu yang masing-masing 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,20 gram) dan 1 (satu) paket dengan berat kotor 5,31 gram (berat bersih 5,10 gram), selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Warna Silver dengan nomor simcard 0812-1437-2223 dan 1 (satu) unit truk barang merk Isuzu type PHR 54 C BB Nopol DA 8236 CV, selanjutnya petugas menanyakan kepada terdakwa terhadap ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memiliki sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut, Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.07144/NNF/2021 tanggal 3 September 2021 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suriadi bin H. Syafi'i, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 10.10 WITA, bertempat di Jalan Gubernur Syarkawi RT 03 RW. 03 Desa Pemakuan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan penyalahgunaan narkotika;
   - Bahwa saksi dan Hartono bin Purwito sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang mengemudikan mobil truk dari Pontianak menuju Banjarmasin membawa narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 10.10 WITA saksi dan Hartono bin Purwito berhasil menghentikan mobil truk yang dikemudian oleh terdakwa di Jalan Gubernur Syarkawi Rt. 03 Rw. 03 Desa Pemakuan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;
   - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan kendaraannya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu yang masing-masing 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,20 gram) dan 1 (satu) paket dengan berat kotor 5,31 gram (berat bersih 5,10 gram);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti sabu-sabu tersebut beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Warna Silver dengan nomor simcard 0812-1437-2223, 1 (satu) lembar potongan timah rokok, 1 (satu) buah potongan isolasi hitam, 1 (satu) lembar plastic klip, dan 1 (satu) unit truk barang merk Isuzu type PHR 54 C BB Nopol DA 8236 CV beserta STNKnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hartono bin Purwito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
   - Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 10.10 WITA, bertempat di Jalan Gubernur Syarkawi RT 03 RW. 03 Desa Pemakuan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan penyalahgunaan narkotika
   - Bahwa saksi dan Suriadi bin H. Syafi'i sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang mengemudikan mobil truk dari Pontianak menuju Banjarmasin membawa narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 10.10 WITA saksi dan Suriadi bin H. Syafi'i berhasil menghentikan mobil truk yang dikemudian oleh terdakwa di Jalan Gubernur Syarkawi Rt. 03 Rw. 03 Desa Pemakuan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;
   - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan kendaraannya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu yang masing-masing 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,20 gram) dan 1 (satu) paket dengan berat kotor 5,31 gram (berat bersih 5,10 gram);
   - Bahwa kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti sabu-sabu tersebut beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Warna Silver dengan nomor simcard 0812-1437-2223, 1 (satu) lembar potongan timah rokok, 1 (satu) buah potongan isolasi hitam, 1 (satu) lembar plastic klip, dan 1 (satu) unit truk barang merk Isuzu type PHR 54 C BB Nopol DA 8236 CV beserta STNKnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik pada Polda Jawa Timur Nomor Lab.07144/NNF/2021 tanggal 3 September 2021 yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim yaitu Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (ade charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 10.10 WITA, bertempat di Jalan Gubernur Syarkawi RT.03 RW.03 Desa Pemakuan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian karena menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya terdakwa menerima titipan untuk mengantarkan buah langsat dari Pontianak dengan tujuan Pelampaian Martapura dengan mengemudikan kendaraan Truk. Kemudian terdakwa menelpon Sdr. Unai dengan maksud menawarkan apakah Sdr. Unai ingin memesan narkotika jenis sabu-sabu dari Pontianak dan saat itu Sdr. Unai menyetujuinya dan minta dibelikan sebanyak 5 gram;
- Bahwa kemudian Sdr. UNAI atas arahan terdakwa mentransfer uang pembelian sabu-sabu kepada Sdr. UMAN sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Setelah Sdr. UNAI mentranfer uang pembelian sabu-sabu tersebut kemudian sektar pukul 21.00 Wib Sdr. UMAN datang ke tempat terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 terdakwa membawa sabu-sabu tersebut dengan meletakkannya di atas dashboard mobil truk yang dikemudikannya. Sekitar pukul 10.10 WITA ketika terdakwa sedang melintas di Jalan Gubernur Syarkawi Rt. 03 Rw. 03 Desa Pemakuan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, mobil truck yang dikemudikan oleh terdakwa diberhentikan oleh petugas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu yang masing-masing 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,20 gram) dan 1 (satu) paket dengan berat kotor 5,31 gram (berat bersih 5,10 gram). Selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan dan barang bukti sabu-sabu beserta 1 (satu) buah HP merk Samsung Warna Silver dengan nomor simcard 0812-1437-2223, 1 (satu) lembar potongan timah rokok, 1 (satu) buah potongan isolasi hitam, 1 (satu) lembar plastic klip, dan 1 (satu) unit truk barang merk Isuzu type PHR 54 C BB Nopol DA 8236 CV beserta STNKnya;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sabu-sabu yang masing-masing 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,20 gram) dan 1 (satu) paket dengan berat kotor 5,31 gram (berat bersih 5,10 gram);
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Warna Silver dengan nomor simcard 0812-1437-2223;
- 1 (satu) lembar potongan timah rokok;
- 1 (satu) buah potongan isolasi hitam;
- 1 (satu) lembar plastik klip;
- 1 (satu) unit truk barang merk Isuzu type PHR 54 C BB Nopol DA 8236 CV;
- 1 (satu) lembar STNK truk barang merk Isuzu type PHR 54 C BB Nopol DA 8236 CV atas nama CV. PRIADI JAYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa menerima titipan untuk mengantarkan buah langsat dari Pontianak dengan tujuan Pelampaian Martapura. Kemudian terdakwa menelepon Sdr. Unai dengan maksud menawarkan apakah Sdr. Unai ingin memesan narkotika jenis sabu-sabu dari Pontianak dan saat itu Sdr. Unai menyetujuinya dan minta dibelikan sebanyak 5 gram;
- Bahwa kemudian Sdr. UNAI atas arahan terdakwa mentransfer uang pembelian sabu-sabu kepada Sdr. UMAN sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Setelah Sdr. UNAI mentranfer uang pembelian sabu-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sabu tersebut kemudian Sdr. UMAN datang ke tempat terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 terdakwa membawa sabu-sabu tersebut dengan meletakkannya diatas dashboard mobil truk yang dikemudikannya;

- Bahwa dilain pihak saksi Suriadi binti H. Syafi'i dan saksi Hartono bin Purwito sebelumnya juga mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang mengemudikan mobil truk dari Pontianak menuju Banjarmasin membawa narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 10.10 WITA saksi Suriadi binti H. Syafi'I dan saksi Hartono bin Purwito berhasil menghentikan mobil truk yang dikemudian oleh terdakwa di Jalan Gubernur Syarkawi Rt. 03 Rw. 03 Desa Pemakuan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan kendaraannya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu yang masing-masing 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,20 gram) dan 1 (satu) paket dengan berat kotor 5,31 gram (berat bersih 5,10 gram). Bahwa 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,20 gram) adalah hak terdakwa untuk jasa mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr.Unai, sedangkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 5,31 gram (berat bersih 5,10 gram) adalah narkotika jenis sabu-sabu yang akan diserahkan kepada Sdr.Unai;
- Bahwa kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti sabu-sabu yang dikuasai terdakwa tersebut beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Warna Silver dengan nomor simcard 0812-1437-2223 1 (satu) lembar potongan timah rokok, 1 (satu) buah potongan isolasi hitam, 1 (satu) lembar plastic klip, dan 1 (satu) unit truk barang merk Isuzu type PHR 54 C BB Nopol DA 8236 CV beserta STNKnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik pada Polda Jatim Nomor Lab.07144/NNF/2021 tanggal 3 September 2021 yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim yaitu Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO ternyata sediaan sabu-sabu dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bentuk kristal berwarna putih yang disita dari terdakwa tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, untuk mempertimbangkan dakwaan yang disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair jika dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan berikutnya tidak dipertimbangkan lagi, demikian sebaliknya jika dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan berikutnya hingga ada dakwaan yang terbukti. Dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur ”Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts person*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (*bestandeel delict*) dari pasal *a quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan adalah pelaku tindak pidana sesuai unsur pokok pasal yang didakwakan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Suhaimi als Suhai bin Basiun sebagai terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa sendiri, dan apakah Terdakwa sebagai pelakukanya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin dari yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak yang dimiliki;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa tujuan utama diundangkannya Undang-Undang Narkotika beberapa diantaranya adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan menyadari pentingnya peran narkotika dalam kehidupan manusia sekaligus juga bahaya penyalahgunaan Narkotika bagi hidup manusia, peredaran dan penggunaan Narkotika diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Undang-Undang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 jenis, yaitu Golongan I, II dan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I Pasal 8 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai dengan lampiran dalam Undang-Undang Narkotika, *metamfetamin* termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa menerima titipan untuk mengantarkan buah langsat dari Pontianak dengan tujuan Pelampaian Martapura. Kemudian terdakwa menelepon Sdr. Unai dengan maksud menawarkan apakah Sdr. Unai ingin memesan narkotika jenis sabu-sabu dari Pontianak dan saat itu Sdr. Unai menyetujuinya dan minta dibelikan sebanyak 5 gram;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. UNAI atas arahan terdakwa mentransfer uang pembelian sabu-sabu kepada Sdr. UMAN sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Setelah Sdr. UNAI mentranfer uang pembelian sabu-sabu tersebut kemudian Sdr. UMAN datang ke tempat terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 terdakwa membawa sabu-sabu tersebut dengan meletakkannya diatas dashboard mobil truk yang dikemudikannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dilain pihak saksi Suriadi binti H. Syafi'i dan saksi Hartono bin Purwito sebelumnya juga mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang mengemudikan mobil truk dari Pontianak menuju Banjarmasin membawa narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 10.10 WITA saksi Suriadi binti H. Syafi'I dan saksi Hartono bin Purwito berhasil menghentikan mobil truk yang dikemudian oleh terdakwa di Jalan Gubernur Syarkawi Rt. 03 Rw. 03 Desa Pemakuan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan kendaraannya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu yang masing-masing 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,20 gram) dan 1 (satu) paket dengan berat kotor 5,31 gram (berat bersih 5,10 gram). Bahwa 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,20 gram) adalah hak terdakwa untuk jasa mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr.Unai, sedangkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 5,31 gram (berat bersih 5,10 gram) adalah narkotika jenis sabu-sabu yang akan diserahkan kepada Sdr.Unai;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti sabu-sabu yang dikuasai terdakwa tersebut beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Warna Silver dengan nomor simcard 0812-1437-2223, 1 (satu) lembar potongan timah rokok, 1 (satu) buah potongan isolasi hitam, 1 (satu) lembar plastic klip, dan 1 (satu) unit truk barang merk Isuzu type PHR 54 C BB Nopol DA 8236 CV beserta STNKnya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin ataupun adanya dokumen resmi menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik pada Polda Jatim Nomor Lab.07144/NNF/2021 tanggal 3 September 2021 yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim yaitu Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih yang disita dari terdakwa tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa telah terbukti secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jual beli narkotika jenis sabu-sabu (bukan tanaman) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dari Sdr. Uman kepada Sdr.Unai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan primair telah terbukti maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik itu alasan pembenar maupun pemaaf yang menghapus pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri, selain itu pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, dan dengan mengacu pada pada ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket sabu-sabu yang masing-masing 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,20 gram) dan 1 (satu) paket dengan berat kotor 5,31 gram (berat bersih 5,10 gram);
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Warna Silver dengan nomor simcard 0812-1437-2223;
- 1 (satu) lembar potongan timah rokok;
- 1 (satu) buah potongan isolasi hitam;
- 1 (satu) lembar plastik klip;

Oleh karena merupakan alat atau hasil tindak pidana maka harus dimusnahkan;

- 1 (satu) unit truk barang merk Isuzu type PHR 54 C BB Nopol DA 8236 CV;
- 1 (satu) lembar STNK truk barang merk Isuzu type PHR 54 C BB Nopol DA 8236 CV atas nama CV. PRIADI JAYA

Oleh karena disita dari terdakwa dan tidak terbukti sebagai hasil tindak pidana maupun alat yang dipersiapkan khusus untuk melakukan tindak pidana maka dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Narkotika merusak generasi muda bangsa dan pelaku tindak pidana narkotika harus ditindak tegas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suhaimi als Suhai bin Basiun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 2 (dua) paket sabu-sabu yang masing-masing 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,20 gram) dan 1 (satu) paket dengan berat kotor 5,31 gram (berat bersih 5,10 gram);
   - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Silver dengan nomor simcard 0812-1437-2223;
   - 1 (satu) lembar potongan timah rokok;
   - 1 (satu) buah potongan isolasi hitam;
   - 1 (satu) lembar plastik klip;

   Dimusnahkan;
   - 1 (satu) unit truk barang merk Isuzu type PHR 54 C BB Nopol DA 8236 CV;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) lembar STNK truk barang merk Isuzu type PHR 54 C BB Nopol DA 8236 CV atas nama CV. PRIADI JAYA;

Dikembalikan kepada yang berhak terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh kami, Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sutisna Sawati, S.H., dan Putu Agus Wiranata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yande Nathalina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Hj. Masmurah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Sutisna Sawati, S.H.	Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.
Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Yande Nathalina, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)